

1001249-19.2022.8.26.0609

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Bruna Acosta Alvarez

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... "Procedimento em caso de Acidente, Roubo ou Furto", que: "7. Em caso de dano parcial do veículo, em razão de acidente, o associado escolherá a oficina de sua confiança e havendo acordo entre a oficina e a GLOBAL PROTECT, o conserto será liberado mediante documento escrito no prazo de até 7 (sete) dias úteis para veículos leves e 15 (quinze) dias úteis para veículos pesados".

Por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Cível

Rua Mário Latorre, nº 96, Taboão da Serra - SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1001249-19.2022.8.26.0609 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001249-19.2022.8.26.0609

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Gilson Cardoso de Almeida

Requerido:

Associação Global Protect de Proteção Veicular

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruna Acosta Alvarez

Vistos.

GILSON CARDOSO DE ALMEIDA ajuizou a presente demanda em face de ASSOCIAÇÃO GLOBAL PROTECT DE PROTEÇÃO VEICULAR. Alega, em síntese, que é proprietário do veículo marca Ford, modelo Fusion, ano 2006/2007, placa GEM1133. Sustenta que é associado da ré desde 09/03/2019, com prazo contratual por tempo indeterminado, tendo contratado diversos serviços de proteção veicular, dentre os quais o de colisão. No dia 09/12/2021, narra ter se envolvido em acidente de trânsito na Estrada Juvenal Ponciano de Camargo, Km 54, ao desviar de veículo que trafegava na contramão. Afirma ter realizado boletim de ocorrência, atendendo os demais requisitos informados pela ré, com o fim de obter ressarcimento dos danos. Contudo, após a abertura do sinistro, teve seu pedido indeferido, sob argumento de que o licenciamento do veículo não teria sido quitado, conforme exigia o contrato. Alega que desconhecia que o veículo estivesse com licenciamento vencido e logo em seguida à resposta da ré providenciou a sua regularização. No entanto, a ré negou mais uma vez o pagamento da indenização. Sustenta ter feito três orçamentos para conserto do veículo, mas não tem condições de arcar com as despesas. Acrescenta que na cláusula 7, em que prevê o ressarcimento de conserto decorrente de acidente, não há qualquer

ressalva quanto à realização do conserto. Afirmar que a falta de licenciamento é mera infração administrativa que não pode impedir a ré de cumprir a sua obrigação contratual, tratando-se de cláusula abusiva. Requer, assim, a condenação da ré ao pagamento de R\$ 20.170,00 a título de danos materiais, correspondente à média dos três orçamentos obtidos, além de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido (fls. 55).

O autor formulou pedido liminar de suspensão da mensalidade (fls. 58-59), que foi indeferido pela decisão de fls. 67-68.

Citada, a ré apresentou contestação às fls. 73-82. Alega, em síntese, que não é seguradora, mas uma associação civil sem fim lucrativo, observando que a SUSEP permite a criação de associações civis por transportadores de pessoas e cargas, com fundos próprios, destinadas à prevenção dos veículos dos associados em razão de furto, acidente e outros sinistros. Sustenta, assim, que o contrato firmado com o autor é atípico não se confundindo com contrato de seguro. Afirmar que há previsão contratual expressa (cláusulas 30 e 34, II e XVI) que exclui a proteção veicular dos automóveis com licenciamento vencido, tratando-se de negativa de indenização legítima. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Réplica às fls. 114-124.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações formuladas pelas partes permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se, aliás, que as partes não requereram a instrução probatória.

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, passo ao exame do mérito. O pedido deduzido na inicial é parcialmente procedente.

Pretende, a parte autora, obter indenização decorrente de contrato de proteção veicular firmado com a ré, para conserto do veículo de sua propriedade, que foi danificado em acidente de trânsito, sob argumento de que a negativa foi fundamentada em cláusula abusiva. Pretende, ademais, obter indenização por danos morais.

Restou incontroverso nos autos que o autor era associado da ré à época dos fatos, bem como a ocorrência do acidente de trânsito, que é corroborado, aliás, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 36-37.

O contrato firmado pelas partes se encontra juntado às fls. 33-35, em que há previsão na cláusula 7, do item "Procedimento em caso de Acidente, Roubo ou Furto", que: "7. Em caso de dano parcial do veículo, em razão de acidente, o associado escolherá a oficina de sua confiança e havendo acordo entre a oficina e a GLOBAL PROTECT, o conserto será liberado mediante documento escrito no prazo de até 7 (sete) dias úteis para veículos leves e 15 (quinze) dias úteis para veículos pesados".

Por outro lado, extrai-se do documento de fls. 93-110, consistente em Regulamento do Programa de Proteção Veicular (PPV), na cláusula 30 que: "O associado somente terá direito aos benefícios do PPV nos casos em que o veículo esteja com o licenciamento em dia na data do evento".

A controvérsia, portanto, cinge-se à validade da cláusula 30 do Regulamento e, por consequência, se há direito do autor em obter a indenização para custear os danos sofridos em razão de acidente de trânsito (além da quantificação da indenização por danos materiais), bem como se em razão disso o autor sofreu danos morais indenizáveis.

Não se olvida que o contrato de seguro somente pode ser oferecido por empresas seguradoras. No entanto, a relação contratual mantida entre as partes visando à obtenção de proteção veicular, mediante pagamento de contraprestação mensal, conquanto se trate de contrato atípico, possui todos os elementos identificadores daquela espécie contratual típica.

Ressalta-se, ademais, que o fato de o autor ser associado da ré não afasta a caracterização da relação jurídica estabelecida entre as partes como de consumo,

vez que o autor figura como consumidor, na forma do artigo 2º da Lei nº 8.078/90, uma vez que é destinatário final do serviço oferecido pela ré no mercado, conforme artigo 3º da mesma lei.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a casos análogos ao aqui discutido é pacífica na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VEÍCULO - Improcedência - Furto de veículo - Proteção veicular oferecido por Associação - Contrato que se assemelha ao seguro e se subordina às regras contidas no Código de Defesa do Consumidor - Pagamento da indenização securitária condicionado à apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV) - Cláusula contratual abusiva, nos termos do art. 51, inc. IV do CDC - Indenização devida - Sucumbência invertida - Recurso provido, nos termos do acórdão. (Apelação Cível 1004539-68.2019.8.26.0505, Rel. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado, d.j. 26.04.2021)

Proteção veicular oferecida por associação. Contrato assemelhado a seguro facultativo de veículo. Bem protegido danificado em colisão. Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Relação jurídica sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Negativa da associação ao pagamento da indenização fundada em cláusula que prevê a ausência de direito ao ressarcimento devido ao mau estado de conservação dos pneus. Prova das condições dos pneus e de que essas condições foram a causa determinante do acidente. Ônus da ré. Julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada às partes a produção das provas requeridas. Cerceamento de defesa. Sentença anulada de ofício. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1026008-64.2018.8.26.0002, Rel. Cesar Lacerda, 28ª Câmara de Direito Privado, d.j. 15.12.2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO - CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO DE SEGURO E SE SUBORDINA AS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INADIMPLIMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO QUE NÃO OBSTA O DIREITO A INDENIZAÇÃO, PORQUANTO, NÃO COMPROVADA A SUA NOTIFICAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO DEVIDA DEVER DA AUTORA EM ENTREGAR O CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO RECONHECIDO AUTORIZADO O DESCONTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS MULTAS DE TRÂNSITO GERADAS ANTERIORMENTE AO ACIDENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 1023325-13.2019.8.26.0554, Rel. Cesar Luiz de Almeida, 28ª Câmara de Direito Privado, d.j. 03.12.2020)

Por consequência, é aplicável ao caso concreto o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê: "Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;"

A ausência de licenciamento do veículo constitui mera infração administrativa e não configura, por si só, agravamento do risco, não sendo causa suficiente para afastar o dever de indenizar da ré.

Isso porque, tendo em vista que o veículo objeto do contrato foi danificado em acidente de trânsito, o fato de o bem não estar licenciado em nada contribui para a ocorrência do sinistro, não se vislumbrando qualquer comportamento do autor capaz de agravar o risco contratado.

Não havendo que se falar, pois, no agravamento intencional do risco, reputa-se que a cláusula 30 utilizada pela ré para negar a cobertura de proteção veicular é abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, por consequência, nula de pleno direito.

Afasta-se, assim, a incidência da referida cláusula que fundamentou a negativa de indenização do sinistro pela ré.

Por consequência, é imperiosa a condenação da ré ao pagamento da indenização contratada, nos termos definidos na cláusula 7 do contrato.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Termo de adesão a programa de proteção automotiva. Veículo automotor objeto do ajuste que sofre abalroamento em acidente de trânsito. Cobrança da cobertura correspondente pelo associado demandante que é negada pela Associação demandada, a pretexto de exclusão contratual decorrente de atraso no pagamento do licenciamento. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que pugna de início pela conversão do julgamento em diligência para realização de perícia no veículo para a verificação da extensão dos danos, insistindo no mérito pela improcedência, a pretexto de que houve agravamento do risco pela condução do automóvel com licenciamento atrasado, pugnando subsidiariamente pelo desconto da cota de participação do autor, que deverá transferir e disponibilizar o veículo à Associação. EXAME: benefício de proteção veicular que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Documentação constante dos autos que confirma a contratação em causa e a ocorrência de sinistro coberto durante a vigência do ajuste. Atraso no licenciamento do veículo que consubstancia mera infração administrativa, sem o condão de agravar o risco. Hipótese excludente da cobertura securitária não demonstrada. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pelo autor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar corretamente reconhecido. Possibilidade de abatimento do valor correspondente à cota de participação do autor, que deve providenciar a entrega do salvo à ré. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1018483-51.2020.8.26.0005; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022)

Desta feita, há dever de indenizar pela ré, quanto aos danos materiais suportados no veículo do autor, quando ainda figurava como associado.

O autor trouxe aos autos três orçamentos de oficinas diferentes para o conserto do veículo, conforme documentos de fls. 43-46. A ré, por sua vez, limitou-se a impugnar os orçamentos, alegando que seriam exagerados, sem, contudo, fazer prova em sentido contrário.

E, conquanto tenha mencionado que seria necessária realização de perícia, ao ser intimada para especificação de provas, quedou-se inerte (fls. 148).

Assim, prestigiando-se a boa-fé e inexistindo prova de invalidade dos documentos particulares trazidos pelo autor, devem os orçamentos trazidos ser considerados para fins de quantificação da indenização por danos materiais.

Contudo, para delimitação da indenização a ser paga pela ré deve se considerar como parâmetro o orçamento de menor valor, e não a média dos três orçamentos, conforme requerido na inicial.

Assim, fixa-se a indenização por danos materiais em R\$ 18.702,00, conforme documento de fl. 43, por se tratar do menor valor de orçamento obtido. O referido valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do orçamento, com incidência de juros de mora desde a citação.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, contudo, não há razão ao autor, observando-se que o mero descumprimento contratual não é suficiente a configurar dano aos direitos da personalidade do autor, não tendo sido verificado situação excepcional.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência aplicável ao caso concreto, conforme ementa abaixo transcrita:

Apelação. Ação indenizatória. Contrato de proteção veicular firmado com a ré, associação civil sem fins lucrativos. Contrato de seguro atípico. Relação de consumo evidenciada. Precedentes deste E. TJSP. Negativa de indenização. Substituição do veículo no curso de contrato já existente. Informação dada por preposto da ré de que a substituição havia sido procedida e que o veículo já estava

segurado. Ré que deve arcar pela conduta de seu preposto. Inadimplemento do prêmio. Necessidade de constituição em mora por meio de comunicação prévia. Inteligência da Súmula 616 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Desconto da cota participativa devida pelo segurado. Ré que deve arcar com a indenização do veículo sinistrado e pelos danos materiais decorrentes da negativa do pagamento. Danos morais, contudo, inócurrentes. Mero descumprimento contratual que, por si só, não enseja prejuízo à honra do segurado. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002841-45.2021.8.26.0347; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022)

Assim, a parcial procedência dos pedidos se impõe, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados no valor de menor orçamento trazido pelo autor.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R\$ 18.702,00 (dezoito mil, setecentos e dois reais), conforme menor orçamento obtido (fl. 43), devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data do orçamento, pela Tabela Prática do TJ/SP, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, além de honorários da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Taboão da Serra, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA